

BelgoBase Gebruiksvoorwaarden

Versie: 1.2

Datum: 19 september 2026

Document-ID: BB-GV-B2B-NL-1.2

Contractset: belgobase-b2b-commercial-1.2

Aanbieder: NovaVenture Group BV, handelend onder de naam BelgoBase

Ondernemingsnummer: BE 1006.303.437

Rechtspersonenregister: RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Zetel: Krommestraat 48, 2830 Willebroek, België

Telefoon: +32 488 13 96 64

Contract en privacy: legal@belgobase.be

Support en beveiliging: security@belgobase.be

Deze versie wordt aangeboden voor actieve aanvaarding. Zij vervangt een bestaande overeenkomst niet met terugwerkende kracht; de toepasselijkheid volgt uit de bepalingen over aanvaarding en wijzigingen.

Praktische kern

De benoemde Gebruiker mag onder deze voorwaarden onder meer:

- ondernemingen zoeken en selecteren voor interne, rechtmatige B2B-prospectie;
- beschikbare ondernemings- en financiële informatie analyseren;
- normale Exports maken voor een bepaald intern zakelijk doel;
- beperkte resultaten delen met bevoegde interne medewerkers of een professionele adviseur die ze uitsluitend voor dat concrete doel nodig heeft;
- een afzonderlijk geactiveerde Officiële API gebruiken binnen haar documentatie, scopes en limieten;
- fouten, onjuiste gegevens en beveiligingsproblemen zorgvuldig melden.

Niet toegestaan zijn onder meer:

- account-, licentie-, credential- of toestelsharing;
- verkoop, publicatie, white-labeling, bulkredistributie of structurele lijstlevering;
- scraping, crawling, verborgen endpoints, niet-vrijgegeven API's of geautomatiseerde extractie;
- omzeiling van licentie-, volume-, export-, update-, integriteits- of beveiligingsgrenzen;
- directmarketinggebruik van persoonsgegevens waarvoor een Bronbeperking dat verbiedt;
- upload naar een externe AI-dienst, modeltraining of datasetbouw;
- gebruik als uitsluitend beslissend juridisch, financieel, krediet-, sanctie- of solvabiliteitsoordeel.

De volledige artikelen zijn bepalend.

Artikel 1 — Onderwerp, samenhang en territoriale grens

1.1. Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen wat de Klant en de benoemde Gebruiker met de Dienst, Client, Bedrijfsinformatie, zoekresultaten, Exports, accountgegevens en een eventueel geactiveerde Officiële API mogen doen.

1.2. Zij behoren met de toepasselijke Algemene Voorwaarden, bestelling of Schriftelijke commerciële afspraak en bijzondere bijlagen tot de Contractdocumenten. De privacy- en cookie-informatie behoort tot het Informatiepakket maar niet tot de contractuele rangorde en vormt geen toestemming voor persoonsgegevensverwerking.

1.3. Bij tegenstrijdigheid geldt de rangorde uit de Algemene Voorwaarden. Een individuele schriftelijke toestemming verruimt uitsluitend het daarin precies benoemde gebruik, de functie, duur en ontvangers.

1.4. Een technisch mogelijke handeling, zichtbaar gegeven, geslaagde Export of bereikbaar endpoint vormt op zichzelf geen contractuele toestemming, bronlicentie of wettelijke rechtsgrond.

1.5. Een bepaling beperkt geen recht waarvan volgens dwingend toepasselijk recht niet contractueel kan worden afgeweken. De Klant moet zich voor een uitzondering beperken tot wat dat recht werkelijk vereist.

1.6. Deze voorwaarden leggen geen afzonderlijke contractuele geografische gebruiksgrens op. Gebruik blijft onderworpen aan toepasselijk recht, sancties, exportcontrole, Bronbeperkingen, gegevensbescherming en beveiliging.

Artikel 2 — Begrippen

In deze Gebruiksvoorwaarden betekent:

- **Account:** de aan een Klant, Gebruiker, Licentie en waar toepasselijk Toestel gekoppelde toegangs- en bewijscontext.
- **Aanvaarder:** de natuurlijke persoon die verklaart bevoegd te zijn om de Klant te binden en de toepasselijke Contractdocumenten namens de Klant actief aanvaardt.
- **Bedrijfsinformatie:** via BelgoBase getoonde of geleverde ondernemings-, vestigings-, activiteits-, adres-, juridische, financiële, XBRL- of afgeleide informatie, inclusief bron-, peil- en kwaliteitsmetadata.
- **Bronbeperking:** iedere wettelijke, contractuele, technische of privacyrechtelijke beperking die op Broninformatie of de verdere verwerking daarvan rust.
- **Bronhouder:** een overheid, instelling, leverancier of andere partij waaruit gegevens of documenten rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig zijn.
- **Broninformatie:** gegevens of documenten die BelgoBase uit een externe officiële of commerciële bron verkrijgt en overeenkomstig het Bron- en Gebruiksschema in de Dienst beschikbaar stelt.
- **Client:** uitsluitend de door BelgoBase officieel geleverde, aangewezen en ondersteunde softwareversie waarmee de Gebruiker toegang krijgt.
- **Contractdocumenten:** de individuele bestelling of prijsafspraken, toepasselijke bijzondere bijlagen waaronder het Bron- en Gebruiksschema, de Algemene Voorwaarden en deze Gebruiksvoorwaarden.
- **Export:** een door de Gebruiker via een vrijgegeven exportfunctie gekozen bestand of gegevensuitvoer, waaronder Excel.
- **Gebruiker:** de bij de Licentie geregistreerde natuurlijke persoon die de Dienst feitelijk gebruikt. De Aanvaarder en de Gebruiker kunnen dezelfde persoon zijn, maar blijven afzonderlijke rollen.
- **Informatiepakket:** de Contractdocumenten, de toepasselijke privacy- en cookie-informatie en het versie- en ontvangstbewijs.
- **Klant:** de onderneming of professionele organisatie die de Dienst uitsluitend voor beroepsdoeleinden afneemt.
- **Licentie:** het beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrecht dat aan de Klant en benoemde Gebruiker wordt verleend.
- **Normaal Gebruik:** menselijke, doelgerichte raadpleging, selectie en Export via vrijgegeven functies binnen toepasselijke limieten, zonder systematische extractie of omzeiling.
- **Officiële API:** uitsluitend een door BelgoBase uitdrukkelijk geactiveerde en gedocumenteerde programmeerinterface met toegewezen credentials, scopes en limieten.
- **Schriftelijk:** een duurzaam bewaarbare e-mail, een ondertekend document of een uitdrukkelijke elektronische verklaring in een daarvoor aangeboden omgeving.
- **Toestel:** het geregistreerde systeem waaraan de standaardlicentie is gekoppeld.

Artikel 3 — Zakelijke, persoonlijke standaardlicentie

3.1. De Dienst is bestemd voor zakelijke klanten. De Klant waarborgt dat de Gebruiker beroepsmatig en bevoegd namens de Klant handelt.

3.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, omvat één Licentie één benoemde Gebruiker op één geregistreerd Toestel.

3.3. Een bevoegde IT-beheerder mag uitsluitend de technisch noodzakelijke installatie- of supporthandelingen uitvoeren. Dit verleent geen zelfstandig recht om zoekresultaten, Bedrijfsinformatie of Exports te gebruiken.

3.4. De Gebruiker deelt geen account, wachtwoord, activatiebestand, private sleutel, token, sessie, licentie-ID, API-credential of toestelregistratie. Verschillende personen mogen niet afwisselend onder dezelfde benoemde identiteit werken.

3.5. De Licentie omvat niet automatisch collega's, afdelingen, groepsvennootschappen, klanten, leveranciers of externe dienstverleners.

3.6. Een gebruikers- of toestelwissel wordt via security@belgobase.be aangevraagd. De eerdere toegang kan worden ingetrokken; een vervanging creëert geen tweede gelijktijdige Licentie.

3.7. De Klant is verantwoordelijk voor de keuze, instructie en het handelen van zijn Gebruiker en technische beheerder binnen de grenzen van deze voorwaarden.

Artikel 4 — Toegestaan intern zakelijk gebruik

4.1. De Klant mag BelgoBase gebruiken voor:

- a. het zoeken en selecteren van ondernemingen op beschikbare zakelijke kenmerken;
- b. markt-, sector-, vestigings- en ondernemingsanalyse;
- c. interne voorbereiding van rechtmatige B2B-prospectie en verkoop;
- d. controle, aanvulling of actualisering van een eigen zakelijk dossier;
- e. interne rapportering en voorbereiding van een menselijke bedrijfsbeslissing.

4.2. Intern gebruik betekent gebruik voor de eigen bedrijfsactiviteit van de Klant. Het omvat niet het aanbieden van BelgoBase-resultaten als zelfstandige informatie-, data-, screening-, benchmark- of prospectiedienst aan derden.

4.3. Een beperkt resultaat mag aan een medewerker worden meegedeeld wanneer die het voor hetzelfde concrete interne doel nodig heeft, passende vertrouwelijkheid geldt en geen structurele databankkopie ontstaat.

4.4. Een professionele adviseur mag een beperkt resultaat ontvangen voor een concrete opdracht aan de Klant. De adviseur mag het niet voor eigen doeleinden, andere cliënten of een eigen gegevensproduct hergebruiken.

4.5. Bedrijfsinformatie mag menselijke beoordeling ondersteunen, maar niet zonder passende aanvullende controle als uitsluitend of beslissend juridisch, financieel, krediet-, investerings-, sanctie-, compliance- of solvabiliteitsoordeel worden gebruikt.

Artikel 5 — Zoeken, resultaten en gegevenskwaliteit

5.1. De Gebruiker bepaalt zelf de zoekcriteria en controleert vóór uitvoering de zichtbare filters. Een assistent, suggestie, score of vooraf ingevulde waarde blijft een hulpmiddel.

5.2. Een assistent voert niet zelfstandig een zoekopdracht, Export, contactname of belangrijke beslissing uit, tenzij een later uitdrukkelijk aangeboden functie dit transparant vermeldt en de Gebruiker de eindhandeling bevestigt.

5.3. Bedrijfsinformatie is een bron- en tijdgebonden momentopname. Zij kan onvolledig, vertraagd, afgerond, gecorrigeerd of later gewijzigd zijn.

5.4. Voor een beslissing met belangrijke gevolgen controleert de Klant de relevante gegevens bij de authentieke bron en, waar passend, bij de betrokken onderneming.

5.5. Een ontbrekend resultaat, lege uitkomst, negatieve indicator of berekende score is geen sluitend bewijs van afwezigheid, onbetrouwbaarheid, insolventie of niet-naleving.

5.6. De Klant presenteert een resultaat niet als officieel attest, authentiek uittreksel, kredietadvies, wettelijke conformiteitsbeslissing of garantie van BelgoBase, KBO of NBB.

5.7. De Klant bewaart bij relevant gebruik de bron, peildatum, exportdatum, selectiecontext en zichtbare waarschuwingen. Een bekende onjuistheid wordt in de eigen systemen gecorrigeerd, beperkt of verwijderd.

5.7a. Een afgeleide waarde, indicator, score, samenvatting, verhouding of berekening is geen officieel broncijfer, ook niet wanneer zij op broninformatie steunt. De Klant controleert de gebruikte bronperiode, definities, ontbrekende waarden, berekeningswijze en actualiteit vóór hij zo'n waarde gebruikt voor een belangrijke beslissing of aan een derde voorstelt als feit.

5.8. Een vermoedelijke inhoudelijke fout kan met minimale noodzakelijke context worden gemeld via security@belgobase.be.

Artikel 6 — KBO-, NBB- en andere Bronbeperkingen

6.1. De Licentie verleent uitsluitend het beperkte gebruiksrecht uit deze voorwaarden. Zij draagt geen eigendom, databankrecht, auteursrecht, bronabonnement, overheidsaccount of rechtstreeks toegangsrecht over.

6.2. Voor Broninformatie geldt steeds de nauwste grens van deze voorwaarden, het Bron- en Gebruiksschema, de kenbaar gemaakte Bronbeperking en het toepasselijke recht.

6.3. Persoonsgegevens uit KBO Open Data, waaronder gegevens van geregistreerde entiteiten die natuurlijke personen zijn, mogen niet voor directmarketingdoeleinden worden gebruikt. Dit verbod omvat ook selectie, verrijking, profilering, lijstvorming of voorbereiding die op zulke direct marketing is gericht.

6.4. KBO-bron- en updatedatum, betekenis en toepasselijke vermeldingen worden behouden. De Klant stelt afgeleide informatie niet voor als een ongewijzigd officieel KBO-uitreksel.

6.5. NBB-afgeleide informatie kan gebaseerd zijn op door ondernemingen neergelegde en later verbeterde stukken. Identificatiegegevens kunnen uit KBO voortkomen. De Klant controleert kritieke gegevens en houdt rekening met bronversie, verslagperiode en latere correcties.

6.6. De Klant gebruikt BelgoBase niet als tussenroute om beperkingen op systematische of massale bronraadpleging, documentdownload, opslag of herverstrekking te omzeilen.

6.7. BelgoBase maakt een bronproduct, veldcategorie of functie alleen beschikbaar binnen de rechten die voor de betrokken bron, weergave, selectie, Export, bewaring, verstrekking en bestemming in het toepasselijke Bron- en Gebruiksschema zijn toegestaan. Technische zichtbaarheid of bereikbaarheid verruimt die rechten niet.

6.8. Bij twijfel of conflict over een Bronbeperking staakt de Klant het betwiste gebruik en vraagt hij vooraf verduidelijking via legal@belgobase.be.

Artikel 7 — B2B-prospectie en direct marketing

7.1. De Klant mag ondernemingen op niet-persoonlijke zakelijke kenmerken selecteren om een rechtmatige B2B-benadering voor te bereiden.

7.2. Het recht om te selecteren is geen toestemming om ieder gevonden e-mailadres, telefoonnummer, adres of persoonsgegeven voor direct marketing te gebruiken. Ook een zakelijk contactgegeven kan een persoonsgegeven zijn.

7.3. De Klant bepaalt en documenteert vóór de contactname minstens:

- a. het concrete doel en de noodzakelijke gegevens;
- b. de toepasselijke rechtsgrond;
- c. de bron en relevante Bronbeperking;
- d. het toegestane communicatiekanaal;
- e. de informatie voor de betrokkene;
- f. de bewaartermijn en bezwaarroute.

7.4. Wanneer persoonsgegevens niet rechtstreeks bij de betrokkene zijn verkregen, verstrekt de Klant de wettelijk vereiste informatie uiterlijk bij de eerste communicatie, behoudens een aantoonbaar toepasselijke wettelijke uitzondering.

7.5. De Klant respecteert per kanaal de regels voor elektronische reclame, telefoonmarketing, post en andere communicatie. Voor telefonische direct marketing controleert hij vooraf de toepasselijke Bel-me-niet-meer- en eigen bezwaarregistraties.

7.6. Een bezwaar tegen direct marketing wordt zonder onredelijke vertraging en vóór een volgende marketinghandeling uitgevoerd. De persoonsgegevens worden daarna niet meer voor dat doel gebruikt.

7.7. Indien en zolang dit wettelijk toegestaan en noodzakelijk is om een bezwaar blijvend te respecteren, mag uitsluitend een minimale, beveiligde onderdrukkingsregistratie worden behouden. Zij mag niet voor nieuwe marketing, verrijking of profilering worden gebruikt.

7.8. Bezwaar en uitschrijving worden doorgevoerd in relevante campagnes, lijsten en ingeschakelde leveranciers. De Klant omzeilt ze niet via een andere identiteit, vennootschap, leverancier, lijst of communicatievorm.

7.9. Uitbesteed marketingwerk ontslaat de Klant niet van zijn eigen verplichtingen. De leverancier ontvangt alleen noodzakelijke gegevens, schriftelijke instructies en passende beperkingen.

7.10. De Klant leidt geen bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens, kwetsbaarheid of beschermde kenmerken af om natuurlijke personen te benaderen, uit te sluiten of verschillend te behandelen.

Artikel 8 — Rollen en verantwoordelijkheid na selectie of Export

8.1. Voor eigen selectie, Export, opslag, verrijking, marketing en vervolcontact bepaalt de Klant in beginsel zelf doel en essentiële middelen en handelt hij als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke.

8.2. Deze voorwaarden maken BelgoBase niet automatisch tot verwerker van de Klant. Een verwerkersrol ontstaat uitsluitend voor een concrete functie waarin BelgoBase aantoonbaar uitsluitend gedocumenteerde klantinstructies uitvoert en daarvoor vooraf een passende afzonderlijke overeenkomst geldt.

8.3. Wanneer de Klant voor een derde handelt, bepaalt en documenteert hij zijn werkelijke rol. Hij mag geen contractlabel gebruiken dat strijdig is met de feitelijke verdeling van doelen en middelen.

8.4. De Klant uploadt geen eigen klantendataset, gevoelige gegevens of derde-lijsten naar BelgoBase tenzij een daadwerkelijk vrijgegeven functie en passende aanvullende afspraken dit uitdrukkelijk toestaan.

Artikel 9 — Exportbeheer en beperkte verstrekking

9.1. Een Export is toegestaan wanneer zij via een vrijgegeven functie wordt gemaakt, een bepaald rechtmatig intern doel dient en binnen de zichtbare technische en contractuele limieten blijft.

9.2. De Gebruiker selecteert alleen de ondernemingen, rijen en kolommen die voor dat doel noodzakelijk zijn. Beschikbaarheid van extra velden rechtvaardigt hun opname niet.

9.3. Een normale Export mag handmatig in een beveiligd intern CRM, prospectiedossier of analysesysteem worden opgenomen voor hetzelfde rechtmatige doel.

9.4. De Klant legt waar nodig minimaal vast: verantwoordelijke, doel, rechtsgrond, selectiecriteria, bron, peildatum, exportdatum, ontvangers en geplande hercontrole- of verwijderdatum.

9.5. Toegang blijft beperkt tot personen met een concrete noodzaak. Interne ontvangers en adviseurs krijgen geen ruimer gebruiksrecht dan de Klant bezit.

9.6. Correcties, bezwaar, suppressie en verwijderbeslissingen worden ook in afgeleide lijsten, werkbestanden en relevante ontvangers doorgevoerd.

9.7. Exports worden niet via onbeveiligde kanalen, persoonlijke mailboxen of openbare downloadlinks verspreid. Een volledige Export wordt niet als bijlage aan een gewone supportmelding toegevoegd.

9.8. De Klant splitst, herhaalt of verdeelt opdrachten niet over accounts, gebruikers, Toestellen, tijdvakken of filters om volume-, snelheid-, export- of fair-usegrenzen te omzeilen.

9.8a. Een Export is alleen toegestaan via een zichtbare productfunctie, voor het concrete interne zakelijke doel dat binnen de toepasselijke bronrechten en deze voorwaarden past. De Klant behoudt bronvermelding, peildatum, jaar of periode, kwaliteitswaarschuwing en gebruiksbeperking voor zover die beschikbaar zijn. Persoonsgegevens uit KBO Open Data of een andere bron worden niet voor direct marketing gebruikt enkel omdat zij zichtbaar of exporteerbaar zijn.

9.9. Een geslaagde Export verklaart niet dat ieder verder gebruik, iedere ontvanger of iedere bewaartermijn rechtmatig of door de bron toegestaan is.

Artikel 10 — Lokale beveiliging en bewaring

10.1. De Klant beveiligt het Toestel en zijn eigen systemen passend bij het risico, onder meer met ondersteunde updates, individuele toegang, schermvergrendeling, malwarebescherming en passende schijf- of bestandsbeveiliging.

10.2. Accountgeheimen, activatiebestanden, tokens en private sleutels worden niet gedeeld, onbeveiligd gekopieerd of in tickets, schermafbeeldingen, scripts of gewone e-mail opgenomen.

10.3. Exports worden uitsluitend in een goedgekeurde zakelijke omgeving opgeslagen. Persoonlijke cloudopslag, onbeheerde verwijderbare media en privéapparaten worden niet gebruikt zonder aantoonbaar passende beveiliging en bevoegdheid.

10.4. Tijdelijke bestanden, oude Exports en back-ups worden verwijderd of geanonimiseerd zodra zij niet meer nodig of rechtmatig zijn, behoudens een gedocumenteerde wettelijke bewaarplicht of legal hold.

10.5. Verlies van een Toestel, vermoedelijke credentialcompromittering of ongeoorloofde toegang wordt zonder onredelijke vertraging gemeld via security@belgobase.be.

Artikel 11 — Verbod op wederverkoop en databankreconstructie

11.1. De Klant verkoopt, verhuurt, sublicentieert, white-labelt of publiceert de Dienst, Bedrijfsinformatie, Exports of toegang daartoe niet.

11.2. De Klant voert niet structureel zoekopdrachten uit of levert geen lijsten op verzoek van derden wanneer hij daardoor als databroker, wederverkoper of vervangende toegangspoort optreedt.

11.3. Het systematisch verzamelen, combineren of organiseren van resultaten om een geheel of gedeeltelijk vervangende bedrijfsinformatie-, prospectie-, scoring- of zoekdatabank te bouwen is contractueel verboden.

11.4. Ook herhaalde kleine extracties zijn verboden wanneer hun samenhang, frequentie of doel neerkomt op bulkverzameling, bronbeperkingomzeiling of structurele databankreconstructie.

11.5. Bron-, versie-, waarschuwing-, eigendoms- en attributievermeldingen worden niet verwijderd of misleidend gewijzigd.

Artikel 12 — Client, Officiële API en automatisering

12.1. De Gebruiker gebruikt uitsluitend de ondersteunde Client en de daarin vrijgegeven zichtbare functies.

12.2. Een Officiële API mag alleen worden gebruikt nadat BelgoBase haar voor de betrokken Klant Schriftelijk heeft geactiveerd. Er geldt geen impliciete API-toegang en deze Gebruiksvoorwaarden vormen op zichzelf geen belofte dat een API beschikbaar is.

12.3. API-gebruik blijft beperkt tot de toegewezen credentials, scopes, routes, doeleinden, snelheid, volumes, gegevensvelden en bewaartermijnen. Credentials worden niet gedeeld of in cliëntcode, openbare repositories of derde diensten ingebouwd.

12.4. Zonder zo'n activering zijn onder meer verboden: scraping, crawling, harvesting, screen-scraping, macro's, robots, headless browsers, interceptietools, packet manipulation, herhaalde verborgen requests en rechtstreeks gebruik van niet-gedocumenteerde endpoints.

12.5. Standaard toegankelijkheidssoftware is toegestaan wanneer zij de Client voor de benoemde Gebruiker bedienbaar maakt en niet voor systematische extractie of omzeiling wordt gebruikt.

12.6. De Klant omzeilt of manipuleert geen account-, licentie-, toestel-, scope-, rate-, quota-, export-, update-, integriteits-, logging- of beveiligingscontrole.

12.7. Een fout, ontbrekende blokkering, oudere Client of onbedoeld serverantwoord verleent geen recht om het betreffende gedrag voort te zetten.

Artikel 13 — Software-integriteit, analyse en dwingende uitzonderingen

13.1. De Klant en de Gebruiker mogen de Client, de Officiële API, installatiebestanden, updates, beveiligingscomponenten, gegevensmodellen en bijbehorende documentatie uitsluitend gebruiken zoals deze ter beschikking zijn gesteld en voor de in deze Gebruiksvoorwaarden toegestane doeleinden.

13.2. Behoudens voor zover dwingend recht dit toestaat, is het verboden om:

- a. de Client of een onderdeel daarvan te wijzigen, vertalen, aanpassen, decompileren, disassembleren of anderszins tot broncode, interne logica, gegevensstructuren of niet-publieke interfaces te herleiden;
- b. afgeleide software, een vervangende client, emulator, wrapper, proxy of compatibiliteitslaag te ontwikkelen waarmee technische of contractuele gebruiksbeperkingen worden omzeild;
- c. licentie-, toestel-, integriteits-, update-, handtekening-, authenticatie-, sessie-, rate-limit- of andere beveiligingscontroles te verwijderen, vervalsen, uitschakelen of omzeilen;
- d. installatiebestanden, updates, certificaten, configuraties, tokens of andere onderdelen buiten het toegestane installatie- en updateproces te wijzigen of opnieuw te verpakken;
- e. niet-openbare fouten of beveiligingszwaktes te benutten om toegang, gegevens, capaciteit of rechten te verkrijgen die niet voor de Gebruiker bestemd zijn.

13.3. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt rechten die krachtens dwingend toepasselijk recht niet contractueel mogen worden uitgesloten. Dit omvat, binnen de wettelijke voorwaarden, onder meer:

- a. het maken van een back-upkopie wanneer die noodzakelijk is voor het rechtmatige gebruik door de rechtmatige verkrijger;
- b. het observeren, bestuderen of testen van de werking van het programma tijdens handelingen waartoe de rechtmatige Gebruiker gerechtigd is;
- c. reproductie of vertaling van code voor zover die onmisbaar is om de interoperabiliteit van een onafhankelijk ontwikkeld programma tot stand te brengen, de benodigde informatie niet reeds gemakkelijk en snel beschikbaar is en de handelingen beperkt blijven tot de daarvoor noodzakelijke onderdelen.

13.4. Informatie die krachtens artikel 13.3.c rechtmatig wordt verkregen, mag uitsluitend worden gebruikt voor de beoogde interoperabiliteit. Zij mag niet ruimer worden gedeeld dan daarvoor noodzakelijk, niet worden gebruikt om een wezenlijk gelijksoortig programma te ontwikkelen of verhandelen en niet worden gebruikt voor een andere inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten.

13.5. De Gebruiker wordt gevraagd een concrete behoefte aan interoperabiliteitsinformatie eerst aan legal@belgobase.be voor te leggen wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is. Dit verzoek vormt geen voorwaarde voor de uitoefening van een dwingend wettelijk recht.

13.6. Een vermoedelijke kwetsbaarheid wordt zonder onnodige vertraging gemeld aan security@belgobase.be. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag de Gebruiker geen verdere actieve beveiligingstest uitvoeren op productieomgevingen, accounts van anderen, persoonsgegevens of reële klantgegevens. Deze bepaling beperkt geen dwingend meldings-, klokkenluiders- of ander wettelijk beschermd recht.

Artikel 14 — Externe artificiële intelligentie en modelgebruik

14.1. Onder een Externe AI-dienst wordt verstaan: iedere niet door BelgoBase als onderdeel van een zichtbare productfunctie aangeboden dienst voor generatieve artificiële intelligentie, taalmodellen, machine learning, modelhosting, agents, embeddings, vectorzoeking of geautomatiseerde gegevensanalyse.

14.2. Zonder voorafgaande, specifieke en schriftelijke toestemming van BelgoBase mogen Bedrijfsinformatie, zoekresultaten, Exports, screenshots, API-antwoorden, Supportdata of daaruit afgeleide datasets niet worden ingevoerd, geüpload, doorgestuurd of beschikbaar gemaakt aan een Externe AI-dienst.

14.3. Het is in het bijzonder verboden zulke informatie te gebruiken voor:

- a. training, fine-tuning, evaluatie, benchmarking of verbetering van een extern model;
- b. het aanmaken van embeddings, vectorbanken, retrieval-augmented-generationdatabanken of vergelijkbare kennisbanken;
- c. datasets voor classificatie, labeling, synthetische gegevens of modelvergelijking;
- d. een externe chatbot, agent, assistent of geautomatiseerde prospectiedienst;
- e. antwoorden of producten die aan derden worden verkocht, verstrekt of openbaar gemaakt.

14.4. Toestemming kan alleen betrekking hebben op een omschreven toepassing, gegevenscategorie, dienstverlener en beveiligingswijze. Zij verleent geen rechten die BelgoBase zelf niet bezit en heft bronvoorwaarden, gegevensbeschermingsrecht, vertrouwelijkheid of de overige gebruiksbeperkingen niet op.

14.5. Een door BelgoBase zelf aangeboden AI- of assistentfunctie mag alleen binnen haar zichtbare bestemming worden gebruikt. Het bestaan van zo'n functie houdt geen toestemming in om onderliggende gegevens naar een andere AI-dienst over te brengen.

14.5a. De Gebruiker voert gegevens alleen in een ingebouwde AI-functie in voor zover dat binnen het zichtbare doel, de toepasselijke privacyinformatie, bronrechten en de rechten van betrokkenen past. Hij voert geen wachtwoorden, tokens, private sleutels, volledige Exports of bovenmatige persoonsgegevens van derden in. Output wordt door de Gebruiker gecontroleerd vóór een zoekopdracht, Export, communicatie of beslissing.

14.5b. Eventueel AI-tegoed is geen zelfstandig recht op een bepaald model, antwoord, snelheid, beschikbaarheid of uitkomst. Tegoed, prijs en behandeling van mislukte of afgebroken oproepen volgen uitsluitend uit een afzonderlijk schriftelijk aanvaard aanbod; deze Gebruiksvoorwaarden voeren geen automatische betaling of herlading in.

14.6. Zuiver lokale verwerking geeft niet automatisch toestemming. Voor zover de verwerking buiten het Normale Gebruik valt, een nieuwe databank vormt, bronbeperkingen doorkruist of resultaten herverdeelt, blijft voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

Artikel 15 — Verboden doeleinden en menselijke besluitvorming

15.1. BelgoBase mag niet worden gebruikt voor fraude, misleiding, identiteitsmisbruik, intimidatie, spam, ongeoorloofde telemarketing, discriminatie, sanctie-ontwijking, wederrechtelijke profilering of enig ander onrechtmatig doel.

15.2. De Klant en de Gebruiker mogen uit de Bedrijfsinformatie geen gevoelige, kwetsbare of niet-onderbouwde kenmerken over natuurlijke personen afleiden. Zij mogen personen of ondernemingen niet behandelen alsof een zoekresultaat een volledige of actuele beoordeling van hun betrouwbaarheid, kredietwaardigheid, solvabiliteit, integriteit of wettelijke status vormt.

15.3. BelgoBase is een hulpmiddel voor selectie, onderzoek en menselijke besluitvorming. Het is geen officiële attestering en geen zelfstandig juridisch, financieel, krediet-, beleggings-, sanctie-, compliance- of solvabiliteitsadvies.

15.4. Voor een beslissing die rechtsgevolgen of vergelijkbare aanzienlijke gevolgen kan hebben, moet de Klant:

- a. relevante informatie bij de bevoegde of primaire bron controleren;
- b. rekening houden met actualiteit, context en mogelijke fouten;
- c. een bevoegde menselijke beoordeling verzekeren;
- d. de betrokkene de wettelijk vereiste informatie, rechten en beroepsmogelijkheden bieden.

15.5. BelgoBase mag niet als enige beslissende factor worden gebruikt voor krediet, verzekering, contracttoegang, werk, essentiële dienstverlening, sanctietoepassing of een vergelijkbaar ingrijpend besluit.

Artikel 16 — Client, versies en updates

16.1. De Gebruiker installeert de Client en updates uitsluitend via het door BelgoBase aangewezen kanaal en controleert geen niet-officiële kopieën, patches of installatiepakketten in de productieomgeving.

16.2. BelgoBase mag veiligheids-, integriteits-, compatibiliteits- en brongebonden updates verplicht stellen. Wanneer een termijn wordt meegedeeld, installeert de Klant de update binnen die termijn of staakt hij het gebruik van de getroffen versie.

16.3. Een software-update wijzigt op zichzelf geen contracttekst en geldt niet als aanvaarding van nieuwe juridische voorwaarden. Een materiële wijziging van de Gebruiksvoorwaarden vereist de afzonderlijke actieve aanvaarding van de nieuwe versie overeenkomstig artikel 26.

16.4. BelgoBase mag een verouderde versie of functie beperken wanneer die redelijkerwijs onveilig, incompatibel, niet langer ondersteund of niet langer rechtmatig leverbaar is. De maatregel blijft beperkt tot wat nodig is om het concrete risico te beheersen.

16.5. Een Gebruiker mag een versie niet eigenmachtig terugzetten, downgraden of buiten het officiële updateproces herstellen wanneer daardoor beveiligings-, licentie-, integriteits- of broncontroles worden vermeden.

16.6. Geen bepaling garandeert dat iedere versie, bronkoppeling of functie onbeperkt beschikbaar of ondersteund blijft.

Artikel 17 — Aanvullende beveiligingsverplichtingen

17.1. De Klant organiseert toegang volgens het beginsel van minimale noodzakelijke rechten. Toegang van een vertrokken, vervangen of niet langer bevoegde Gebruiker wordt onmiddellijk ingetrokken of via support aangepast.

17.2. Wachtwoorden, tokens, sleutels, herstelcodes en sessiegegevens worden geheim en afzonderlijk van Exports bewaard. Zij mogen niet in scripts, tickets, screenshots, gedeelde documenten of onbeveiligde opslag worden opgenomen.

17.3. De Klant beschermt toestellen en lokale opslag naar redelijkheid tegen verlies, diefstal, malware en onbevoegde toegang. Daarbij horen, passend bij het risico, actuele systeemsoftware, toegangsvergrendeling, versleutelde opslag en beheerste back-ups.

17.4. Het is verboden productieomgevingen, accountgrenzen of gegevens van andere klanten actief te testen, te belasten of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

17.5. De Gebruiker mag logregels, foutmeldingen, tijdstippen, versiegegevens, ontvangstbewijzen of andere onderzoeksgegevens niet vervalsen, wissen of manipuleren met het doel een overtreding of incident te verbergen.

17.6. Deze verplichtingen schrijven passend gedrag van de Klant voor. Zij vormen geen verklaring dat BelgoBase iedere handeling registreert, voortdurend bewaakt of reeds over een bepaalde technische maatregel beschikt.

Artikel 18 — Supportdata en incidentmelding

18.1. Supportdata omvatten de gegevens die de Klant of Gebruiker doelbewust aan BelgoBase verstrekt voor ondersteuning, foutonderzoek, beveiliging of herstel.

18.2. De Gebruiker verstrekt alleen wat voor het concrete onderzoek nodig is, bijvoorbeeld account- of licentie-identificatie, Clientversie, build/update, tijdstip, foutcode, request- of ontvangstbewijsnummer en reproduceerbare stappen.

18.3. Tenzij BelgoBase daar gericht en beveiligd om vraagt, worden geen wachtwoorden, tokens, private sleutels, volledige Exports, volledige zoekgeschiedenis of bovenmatige persoonsgegevens van derden meegestuurd.

18.4. Verlies of diefstal van een geregistreerd Toestel, vermoedelijk misbruik van een Account, onbevoegde gegevensverstrekking, malware, een datalek of een andere relevante beveiligingsgebeurtenis wordt zonder onnodige vertraging gemeld aan security@belgobase.be, bij voorkeur met "BEVEILIGING" in het onderwerp. Een eerste melding mag onvolledig zijn; aanvullende informatie kan gefaseerd volgen.

18.5. Een melding aan BelgoBase vervangt niet de eigen beoordeling, beveiliging, documentatie of eventuele wettelijke meldings- en informatieplichten van de Klant. Zij wijzigt evenmin automatisch de rolverdeling uit artikel 8.

18.6. BelgoBase mag gerichte aanvullende informatie vragen voor identificatie, beperking, onderzoek of herstel. Supportdata worden uitsluitend verwerkt en bewaard voor zover daarvoor een toepasselijke rechtsgrond en noodzaak bestaat, overeenkomstig de Privacyverklaring en dwingend recht.

18.7. Verplichtingen inzake passende beveiliging en meldingen van persoonsgegevens blijven afhangen van rol, risico en wettelijke voorwaarden. De relevante Europese basis staat onder meer in artikelen 32 tot en met 34 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. [Officiële AVG-tekst](#)

Artikel 19 — Normaal gebruik en beschikbare metadata

19.1. Normaal Gebruik veronderstelt menselijk, doelgericht gebruik binnen de toegewezen licentie en de toegestane B2B-doeleinden.

19.2. Voor beveiliging, beschikbaarheid, ondersteuning en contractnaleving mag BelgoBase beschikbare technische metadata gebruiken, zoals licentie-, toestel-, sessie-, versie-, aanvraagvolume-, fout-, integriteits- en ontvangstbewijsgegevens, voor zover dit rechtmatig en noodzakelijk is.

19.3. Een hoog aanvraag- of exportvolume bewijst op zichzelf geen overtreding. Bij beoordeling wordt onder meer gekeken naar doel, patroon, duur, impact, herhaling, accountdeling en aanwijzingen van automatisering of omzeiling.

19.4. Deze bepaling garandeert niet dat iedere handeling wordt gelogd of dat continue monitoring plaatsvindt. Onderzoek wordt gebaseerd op de informatie die daadwerkelijk beschikbaar en rechtmatig bruikbaar is.

19.5. BelgoBase raadpleegt geen inhoud of persoonsgegevens enkel omdat technisch onderzoek mogelijk zou zijn. Inhoudelijk onderzoek blijft beperkt tot wat voor het concrete doel noodzakelijk, proportioneel en rechtmatig is.

Artikel 20 — Onderzoek en medewerking

20.1. BelgoBase mag een gericht onderzoek openen bij een geloofwaardige aanwijzing van accountcompromittering, beveiligingsmisbruik, ongeoorloofde automatisering, schending van bronvoorwaarden, onrechtmatige verwerking of een andere wezenlijke contractbreuk.

20.2. Binnen dat onderzoek mag BelgoBase, voor zover beschikbaar en rechtmatig:

- a. relevante gegevens en ontvangstbewijzen veiligstellen;
- b. licentie-, toestel-, aanvraag- en foutgegevens correleren;
- c. een toelichting of gerichte bewijsstukken vragen;
- d. betrokken sessies, functies, exports of toegangsgegevens tijdelijk afschermen;
- e. herstel van credentials, een Clientupdate of een nieuwe toestelregistratie verlangen.

20.3. Het onderzoek blijft gericht op het concrete vermoeden, gebruikt de minst ingrijpende passende methode en wordt vertrouwelijk behandeld. Het vormt geen algemene toestemming voor onbeperkte controle.

20.4. De Klant verleent redelijke medewerking, verstrekt juiste informatie en bewaart relevante gegevens zodra hij van een incident of onderzoek weet. Medewerking geldt niet als erkenning van een overtreding.

20.5. Technische gegevens, detecties of loggegevens vormen geen onweerlegbaar bewijs. De Klant kan context en tegenbewijs geven en om menselijke herbeoordeling van een maatregel verzoeken.

20.6. Informatie wordt alleen aan een bevoegde overheid of derde verstrekt wanneer daarvoor een wettelijke verplichting of geldige rechtsgrond bestaat.

Artikel 21 — Maatregelen, beperking en suspensie

21.1. Bij een vastgestelde of geloofwaardig vermoede overtreding kan BelgoBase, afhankelijk van ernst en risico:

- a. waarschuwen en herstel verlangen;
- b. een functie, volume, export of API-toegang tijdelijk beperken;
- c. een sessie, credential, Toestel of licentiekoppeling intrekken;
- d. een export- of toegangsverzoek weigeren;
- e. het Account of de dienst tijdelijk schorsen;
- f. de overeenkomst beëindigen volgens artikel 23 en de Algemene Voorwaarden.

21.2. Onmiddellijke beperking of schorsing is alleen aangewezen wanneer dat redelijkerwijs nodig is wegens een ernstig of acuut risico voor beveiliging, bronrechten, persoonsgegevens, derden, beschikbaarheid of wettelijke naleving.

21.3. Voor zover dit veilig en rechtmatig kan, ontvangt de Klant de voornaamste reden, reikwijdte en voorwaarden voor herbeoordeling. BelgoBase kiest de kleinst doeltreffende maatregel en beoordeelt of deze nog nodig is zodra relevante nieuwe informatie beschikbaar komt.

21.4. Waar mogelijk blijft toegang tot reeds aanvaarde contractdocumenten en het bijbehorende ontvangstbewijs beschikbaar, tenzij juist die toegang een concreet beveiligings- of wettelijk risico veroorzaakt.

21.5. Een maatregel op grond van dit artikel schept geen betaling, schadevergoeding of andere commerciële verplichting die niet reeds afzonderlijk en geldig is overeengekomen.

Artikel 22 — Herstel en heractivering

22.1. Voor herstel kan van de Klant worden verlangd dat hij:

- a. het verboden gebruik staakt;
- b. credentials vervangt en betrokken toestellen beveiligt;
- c. ongeoorloofde kopieën, datasets of doorgiften verwijdert;
- d. bezwaar- en suppressielijsten corrigeert;
- e. de vereiste Clientversie installeert;
- f. de getroffen werkwijze documenteert en gerichte herstelbewijzen verstrekt.

22.2. Het gevraagde bewijs moet verband houden met de overtreding en proportioneel blijven. BelgoBase mag geen algemene toegang tot systemen of gegevens verlangen wanneer een minder ingrijpend bewijs volstaat.

22.3. Heractivering kan plaatsvinden wanneer het concrete risico voldoende is verholpen. Zij kan worden gekoppeld aan nieuwe credentials, een nieuwe toestelregistratie of een beperkte herstart.

22.4. Heractivering kan worden geweigerd wanneer wetgeving, bronvoorwaarden, rechten van derden of een blijvend ernstig risico verdere levering verhinderen.

22.5. Herstel of heractivering houdt geen garantie in dat lokaal verwijderde, overschreven of beschadigde Exports kunnen worden teruggezet. De Klant blijft verantwoordelijk voor rechtmatige en passend beveiligde eigen bewaring.

Artikel 23 — Beëindiging en gevolgen

23.1. Onverminderd de Algemene Voorwaarden kan zowel de Klant als BelgoBase de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder contractuele opzegtermijn.

23.2. Na beëindiging stopt de Gebruiker onmiddellijk met nieuwe toegang en gebruik, verwijdt hij de Client voor zover die niet langer rechtmatig mag worden gebruikt en maakt hij toegangsmiddelen onbruikbaar.

23.3. Ongeoorloofde kopieën, gereconstrueerde databanken, API-caches en bestanden die buiten het toegestane doel zijn ontstaan, worden verwijderd.

23.4. Een eerder rechtmatig gemaakte Export mag alleen worden behouden voor het oorspronkelijke rechtmatige doel en zolang bronvoorwaarden, gegevensbeschermingsrecht, bewaartermijnen, bezwaren, suppressieverplichtingen en beveiliging dit toelaten. Eindigt het doel of het recht op bewaring, dan worden de gegevens verwijderd of onomkeerbaar geanonimiseerd.

23.5. Beëindiging geeft geen recht op voortgezette toegang, actualisering, bronverversing, nieuwe exports, support of updates.

23.6. BelgoBase mag contract-, ontvangstbewijs-, beveiligings-, support- en geschilgegevens na beëindiging alleen bewaren voor zover dit rechtmatig en noodzakelijk is overeenkomstig de Privacyverklaring.

23.7. Bepalingen over bronrechten, intellectuele eigendom, vertrouwelijkheid, exportbeperkingen, beveiliging, bewijs en gevolgen van beëindiging blijven gelden voor zover hun aard dat vereist.

Artikel 24 — Bewijs en tegenspraak

24.1. Een serverrecord, ontvangstbewijs, integriteitsgegeven of technisch log kan als bewijsstuk worden gebruikt, maar krijgt uitsluitend de bewijskracht die toepasselijk recht eraan toekent.

24.2. Geen technisch gegeven sluit fouten, ontbrekende context of tegenbewijs uit. De Klant mag een geregistreerde aanvaarding, toestelbinding, aanvraag, export of maatregel gemotiveerd betwisten.

24.3. Correcties overschrijven een oorspronkelijke registratie niet. Zij worden als afzonderlijke, gedateerde aanvulling vastgelegd, zodat zowel de oorspronkelijke toestand als de correctie controleerbaar blijft.

24.4. Een losse lokale kopie van een document, installatiebestand of manifest bewijst niet zelfstandig welke versie door welke Aanvaarder namens welke Klant werd aanvaard.

Artikel 25 — Documentversie, hash en manifest

25.1. Iedere toepasselijke versie van deze Gebruiksvoorwaarden wordt in het manifest ondubbelzinnig gekoppeld aan ten minste:

- a. document-ID en titel;
- b. taal en versienummer;
- c. publicatie- of ingangsdatum;
- d. exacte bestandsnaam;
- e. SHA-256-hash van het definitieve document;
- f. de toepasselijke Clientbuild en update-identificatie.

25.2. Het manifest en het ontvangstbewijs gebruiken de SHA-256-hash van het exacte aangeboden bestandsformaat. Een hash van een andere versie of een ander formaat identificeert die aangeboden bytes niet.

25.3. Iedere inhoudelijke wijziging krijgt een nieuwe documentversie en hash. Een materiële wijziging van verplichtingen, toegestane doeleinden, gebruiksbeperkingen of handhavingsrechten vereist nieuwe actieve aanvaarding.

25.4. Een gewone technische build of update waarvoor de juridische tekst ongewijzigd blijft, maakt de bestaande aanvaarding niet automatisch ongeldig en geldt niet als nieuwe juridische aanvaarding.

25.5. De werkelijk aanvaarde versie en het ontvangstbewijs blijven nadien voor de Klant op een duurzame manier leesbaar en downloadbaar via een door BelgoBase aangeboden account- of supportroute.

25.6. Bij twijfel wordt de geregistreerde koppeling tussen manifest, softwarecontext, documenten en ontvangstbewijs als weerlegbaar bewijs gebruikt, behoudens tegenbewijs en dwingend recht.

Artikel 26 — Actieve elektronische aanvaarding

26.1. Vóór activering moet de Aanvaarder ieder toepasselijk Contractdocument kunnen openen, lezen, downloaden en duurzaam opslaan.

26.2. De door BelgoBase aangeboden aanvaardingsomgeving vraagt vier afzonderlijke, standaard niet-aangevinkte bevestigingen met een ondubbelzinnige tekst:

- a. “Ik aanvaard namens de Klant de Algemene Voorwaarden met de hier vermelde versie en hash.”
- b. “Ik aanvaard namens de Klant de BelgoBase Gebruiksvoorwaarden met de hier vermelde versie en hash.”
- c. “Ik bevestig dat ik bevoegd ben om de Klant aan deze overeenkomsten te binden.”
- d. “Ik bevestig dat ik de toepasselijke privacy-informatie vóór deze registratie kon raadplegen en opslaan. Dit is geen toestemming en geen contractuele aanvaarding van de Privacyverklaring.”

26.3. De bevestiging onder artikel 26.2.d is een kennisname en geen toestemming voor gegevensverwerking. Een afzonderlijke toestemming wordt alleen gevraagd wanneer een concrete verwerking daadwerkelijk op toestemming moet worden gebaseerd.

26.4. Stille, vooraf aangevinkte vakjes, uitsluitend downloaden, openen, installeren of gebruiken, en één gebundelde algemene bevestiging gelden niet als de vereiste actieve aanvaarding.

26.5. De registratie onderscheidt de Klant, de Aanvaarder en diens bevoegdheidsverklaring, en de benoemde Gebruiker. Zij koppelt deze rollen aan de Licentie, het Toestel, de softwarecontext en de document-ID's, titels, versies en hashes.

26.6. Het Acceptatierecord bevat minimaal:

- a. identificatie van Klant, Aanvaarder en Gebruiker;
- b. de bevoegdheidsverklaring en licentie- en Toestelidentificatie;
- c. voor ieder document ID, titel, versie en SHA-256-hash;
- d. build- en update-identificatie;
- e. de exacte getoonde bevestigingsteksten en antwoorden;
- f. serverdatum en -tijd in UTC;
- g. een uniek ontvangstbewijsnummer;
- h. het toepasselijke integriteitskenmerk.

26.7. Bij een ontbrekende bevestiging, onbekende manifestkoppeling, hashverschil of onvolledige of mislukte registratie ontstaat geen volledige aanvaarding en vindt geen activering plaats.

26.8. Na bevestigde registratie ontvangt de Klant een duurzaam leesbaar en downloadbaar ontvangstbewijs met de rollen, verklaringen, documentidentiteiten, softwarecontext, UTC-tijd en het unieke ontvangstbewijsnummer.

26.9. Het ontvangstbewijs is weerlegbaar bewijs van de geregistreerde handeling. Het bewijst niet op zichzelf begrip, vertegenwoordigingsbevoegdheid of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

26.10. Een latere correctie, nieuwe aanvaarding of toestelwijziging wordt als nieuwe gebeurtenis toegevoegd en overschrijft de oorspronkelijke registratie niet.

Artikel 27 — Slotbepalingen en inwerkingtreding

27.1. Bij twijfel over een voorgenomen gebruik vraagt de Klant vóór uitvoering verduidelijking via legal@belgobase.be. Beveiligingsmeldingen en gewone supportvragen kunnen via security@belgobase.be worden ingediend.

27.2. Afwijking van deze Gebruiksvoorwaarden is alleen geldig wanneer zij schriftelijk en bevoegd is overeengekomen. Het niet onmiddellijk handhaven van een bepaling geldt niet als afstand van recht.

27.3. Indien een bepaling geheel of gedeeltelijk ongeldig of onafdwingbaar is, blijft het overige zoveel mogelijk van kracht. De betrokken bepaling wordt slechts beperkt voor zover nodig om dwingend recht te eerbiedigen; zij wordt niet uitgebreid ten nadele van de Klant.

27.4. Dwingend toepasselijk recht blijft steeds van toepassing. Deze Gebruiksvoorwaarden beperken geen rechten of uitzonderingen waarvan wettelijk niet kan worden afgeweken.

27.5. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor de Klant vanaf de volledige actieve aanvaarding overeenkomstig artikel 26 en hebben geen terugwerkende kracht.